

1. INTRODUCCIÓN

- La **Convención CITES** se firmó en **Washington** el **3 de marzo de 1973** y entró en vigor el **1 de julio de 1975**, con **185 Partes** (184 Estados y la UE, incorporada en julio de 2015).
- **España** es Parte desde el **16 de mayo de 1986**. La Convención combina un Acuerdo Multilateral sobre Medio Ambiente con un instrumento de política comercial, mediante un sistema de **permisos y certificados**.
- Se desarrollan a continuación las **autoridades españolas de aplicación** (Administrativa y Científica), los **controles de observancia** (policiales y aduaneros), la relación con la OMA e INTERPOL, y el **régimen sancionador**.

2. AUTORIDADES DE APLICACIÓN EN ESPAÑA

2.1. Autoridad Administrativa y Autoridad Científica

- Cada Estado Parte designa una **Autoridad Administrativa** (emite los permisos) y una **Autoridad Científica** (asesora sobre el impacto en la conservación).
- El **Real Decreto 986/2021** designa como:
 - **Autoridad Administrativa** y órgano de gestión principal: la **Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (MITECO)**.
 - **Autoridad Científica**: la **Agencia Estatal CSIC**.
- Mediante **Acuerdo de encomienda de gestión** (Resolución de 20 de enero de 2023), la **AEAT** encomienda la realización material de las verificaciones previas al despacho aduanero a la **Secretaría de Estado de Comercio**, ejecutadas a través de los **Servicios de Inspección SOIVRE**.
- La **Resolución de 29 de noviembre de 2016** de la **DG de Comercio Internacional e Inversiones** designa las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio habilitadas para emitir permisos y certificados del **Reglamento (CE) 338/97**, y regula el **DIESAC** (Documento de Inspección de Especies Sujetas a Control).
- Existen **12 Servicios de Inspección SOIVRE** autorizados para la inspección de especímenes CITES: **Vigo, Bilbao, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Algeciras, Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas, Tenerife y Madrid**.

TEMA 28 – Autoridades de Aplicación y Observancia del Convenio CITES en España. Relación con otras Autoridades Internacionales (INTERPOL y otras). La legislación sancionadora en España.

2.2. Órganos de coordinación en la UE

- **Comité sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres:** representantes de las Autoridades Administrativas, presidido por la Comisión Europea (3-4 reuniones/año). Adopta medidas de aplicación del Reglamento (CE) 338/97.
- **Grupo de Revisión Científica (SRG):** representantes de las Autoridades Científicas, examina el cumplimiento de los requisitos de conservación.
- **Grupo de Observancia o Vigilancia:** autoridades aduaneras, policía e inspectores de fauna y flora de cada Estado miembro, presidido por la Comisión (2 reuniones/año).

3. OBSERVANCIA: CONTROLES POLICIALES Y ADUANEROS EN ESPAÑA

3.1. El Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

- Sin ostentar ya la condición de **Autoridad Administrativa CITES**, ofrece **asistencia técnica especializada** en los puntos de entrada de productos CITES, mediante verificaciones físicas y documentales previas al despacho aduanero y la emisión del **DIESAC**.
- Detecta las **disconformidades en las declaraciones:** especie declarada distinta de la real, número declarado inferior al real, o discrepancias en la fuente u origen declarados.

3.2. Cuerpos policiales

- **SEPRONA** (Guardia Civil): grupo especializado en crímenes medioambientales en España.
- Asistido por el **Cuerpo Nacional de Policía** y los **Cuerpos de Policía Autonómicos** para la detención de infractores.
- Los servicios de aduanas, integrados en la **AEAT**, establecen los controles fronterizos.
- Tipos de comercio ilegal: **contrabando** (sin trámites ni documentación CITES), **disconformidades en las declaraciones y documentación falsa o no válida** (documentos falsificados, obtenidos con declaración falsa, o falsos/imitados).
- Productos frecuentemente detectados: medicinas tradicionales asiáticas, caviar, o especies del Anexo B capturadas en el medio natural e introducidas como criadas en cautividad mediante documentos falsos.

TEMA 28 – Autoridades de Aplicación y Observancia del Convenio CITES en España. Relación con otras Autoridades Internacionales (INTERPOL y otras). La legislación sancionadora en España.

3.3. Seguimiento y control

- **Cooperación entre Autoridades:** las Científicas supervisan la concordancia entre permisos de exportación y exportaciones reales, pudiendo recomendar limitar o suspender permisos.
- **Informes anuales** a la Secretaría CITES (importaciones, exportaciones, reexportaciones). En la UE, conforme al **artículo 15 del Reglamento (CE) 338/97**. La no presentación puede acarrear la **suspensión del comercio** con ese país. La Comisión publica el **Libro Anual**.
- **Informes bienales** sobre medidas legislativas y administrativas adoptadas, conforme al **artículo VIII de la Convención**.
- Al no existir fronteras internas desde el **Mercado Único (1993)**, no se requieren permisos para el movimiento de especímenes de los Anexos B, C o D dentro de la UE.

4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA OBSERVANCIA

4.1. Organización Mundial de Aduanas (OMA)

- Organización intergubernamental con **186 administraciones de aduanas miembro**, que gestionan aproximadamente el **98% del comercio internacional**.
- Coopera con la Secretaría CITES en la lucha contra el tráfico ilícito, mediante asistencia técnica y formación.

4.2. INTERPOL

- Creada en **1923**, cuenta con **196 países miembros**. Desde **1992** lucha contra el crimen medioambiental mediante sus grupos de trabajo de **Polución y Vida Silvestre**.

4.3. ICCWC

- Creado en **2010**, alianza entre **CITES, INTERPOL, UNODC, Banco Mundial y OMA** contra los delitos graves relativos a la vida silvestre y los bosques.

5. RÉGIMEN SANCIONADOR EN ESPAÑA

5.1. Marco general

- Las disposiciones sancionadoras son competencia de cada Estado miembro. Conforme al **artículo 16 del Reglamento (CE) 338/97**, deben sancionarse, como mínimo: comercio sin documentación correcta, presentación de solicitudes o documentación falsas, incumplimiento de las condiciones de los

TEMA 28 – Autoridades de Aplicación y Observancia del Convenio CITES en España. Relación con otras Autoridades Internacionales (INTERPOL y otras). La legislación sancionadora en España.

permisos, comercio del Anexo A sin certificado de exención, y uso de certificados para especímenes distintos.

5.2. Vía penal

- **Ley Orgánica 10/1995**, del Código Penal, aplicable cuando no hay contrabando (declaraciones disconformes o documentos falsos).
- El **artículo 334** castiga cazar, pescar, adquirir, poseer, destruir o traficar con especies protegidas: **prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses**, más inhabilitación especial de 2 a 4 años.
- Pena en su **mitad superior** si son especies en peligro de extinción. Se reduce a **3 meses a 1 año** (o multa de 4 a 8 meses) por imprudencia grave.

5.3. Vía aduanera

- **Ley Orgánica 12/1995**, de Represión del Contrabando (modificada, entre otras, por la LO 6/2011):
 - **Delito de contrabando**: valor igual o superior a **50.000 euros**. Pena de **prisión de 1 a 5 años** y multa del **tanto al séxtuplo** (hasta el **600%**) del valor de los bienes.
 - **Infracción administrativa de contrabando**: valor inferior a 50.000 euros, clasificada según el **artículo 11** en **leve** (menos de 6.000 €), **grave** (6.000-18.000 €) y **muy grave** (más de 18.000 €).
 - Conforme al **artículo 12**, multa proporcional: **200-225%** (leves), **225-275%** (graves), **275-350%** (muy graves), con mínimo de **1.000 euros**, posible cierre del establecimiento (4 días a 6 meses en graves, 6 meses y 1 día a 12 meses en muy graves reiteradas).
- El **Real Decreto 1649/1998** desarrolla el procedimiento y los criterios de graduación de sanciones.
- El **Real Decreto 1333/2006** regula el destino de los especímenes decomisados.

6. CONCLUSIÓN

- La observancia CITES en España combina la actuación administrativa (**MITECO** y **CSIC**), la operativa (**SOIVRE** en frontera) y la policial-judicial (**SEPRONA**, **Policía Nacional**, **AEAT**), en cooperación con **OMA**, **INTERPOL** e **ICCWC**.
- El régimen sancionador, articulado entre el **Código Penal** y la **Ley de Represión del Contrabando**, gradúa la respuesta según la gravedad y el valor económico de cada infracción.